

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4944/2536

พนักงานอัย

นายธนกรหรือต

การ
สำนักงาน
อัยการ
สูงสุด
* อัย ขวัญ
สุวรรณ

โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์อ้างว่า โจทก์ขอ คัดคำพิพากษา และคำเบิกความพยานโจทก์ไว้แล้ว แต่ยังคัดไม่ได้ โดยไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ ขวนขวายมาติดต่อเจ้าหน้าที่ศาลอย่างไร หรือไม่ อันจะมีเหตุขัดข้องคัดไม่ได้ทั้งตาม คำร้องของโจทก์ถือ ไม่ได้ว่ามีพฤติการณ์พิเศษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา ๒๓ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕ จึงต้องยกคำร้อง

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์เมื่อ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๕ ครั้นวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๓๕ โจทก์ยื่นคำร้อง ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ต่อไปอีก ๑๕ วัน โดยอ้างว่า โจทก์ขอคัดคำ พิพากษาและคำพยานโจทก์ไว้แล้ว แต่ยัง คัดไม่ได้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ว่าไม่มีพฤติการณ์พิเศษไม่อนุญาต

โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ อนุญาตให้ขยายเวลายื่นอุทธรณ์ให้ โจทก์ออกไป ๑๕ วัน นับแต่วันฟังคำสั่ง

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ของ โจทก์อ้างเหตุแต่เพียงว่า โจทก์ขอคัดคำพิพากษาและคำเบิกความ พยานโจทก์ไว้แล้วแต่ยังคัดไม่ได้ เท่านั้น โจทก์ยื่นคำแถลงขอคัดไว้ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๕ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้ชวนชวาย มาติดต่อเจ้าหน้าที่ศาลอย่างไรหรือไม่ อันจะมีเหตุขัดข้องคัดไม่ได้ ทั้งตามคำร้องของโจทก์ก็ถือไม่ได้ว่ามีพฤติการณ์พิเศษกรณีไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๓ ประกอบประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕ ที่ศาลจะขยายระยะเวลาให้โจทก์ได้

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของโจทก์

(สมภพ โชติกวนิชย์-เจริญ นิลเอสงฆ์-บุญธรรม อยู่พัก)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>